

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고)

일련번호 2024-특정-15
분 야 청렴체감도 취약분야(인사업무 관련 절차 위반)
제 목 경마지원직 고용보험 미등록자 발생 방지 필요
소 관 본 부 ◀본부
소 관 부 서 ★부
내 용

1. 업무개요

★부는 「직제규정시행세칙」 제8조 및 [별표5]에 따라 “법정보험 및 국민연금 업무”를 수행하고 있으며 법정보험이란 건강보험, 고용보험, 산재보험 등을 말한다.

이 중 고용보험 피보험자격 취득 신고는 ○○공단이 운영하는 EDI(Electronic Data Interchange의 약칭) 서비스(이하 EDI라 한다)을 통해 진행하며 신규 입사자의 경우 입사자의 인적정보 및 그 밖의 필요정보¹⁾를 일괄적으로 시스템에 입력하여 자격 취득을 신고²⁾하고, 입사 당시 이종근로³⁾를 이유로 우리 회에서 고용보험에 가입하지 않았다가 추후 이종근로가 해소된 경우에는 해당 근로자가 별도 요청⁴⁾하면 자격 취득을 신고한다.

- 1) 월평균보수, 취득일(입사일), 1주 소정근로시간, 계약직 여부 등
- 2) 입직 교육 시 이종근로 여부를 확인하고 관련 서류 징구하여 신고대상자에서 제외하며, 이 단계에서 이종근로자임이 파악되지 않은 경우 추후 관련 서류 제출 받아 신고 취소 진행
- 3) 우리 회보다 월평균보수 또는 월 소정근로시간이 더 많은 다른 사업장에서 이종으로 근로하고 있는 경우 그 사업장에서 우선적으로 피보험자격 취득(「고용보험법」 제18조 및 같은 법 시행령 제14조)
- 4) 해당 근로자가 별도로 신고하지 않으면 우리 회에서는 이종근로 해소 여부를 파악할 수 없음.

2. 관계법령 및 판단기준

「고용보험법」 제15조제1항⁵⁾ 및 같은 법 시행령 제7조제1항⁶⁾에 따라, 사업주는 고용노동부장관에게 그 사업에 고용된 근로자의 피보험자격의 취득 및 상실 등에 관한 사항을 그 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음 달 15일까지 신고해야 하며, 만약 이를 신고하지 아니할 경우 같은 법 제118조⁷⁾에 따라 사업주에게 300만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

한편, 「취업규칙」 제3조에 따라 우리 회 직원은 법령·정관 및 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행할 의무가 있는바, ★부의 사회보험 관련 업무담당자는 우리 회 근로자의 고용보험 피보험자격 취득·상실에 관한 사항을 누락하지 않고 기한 내 신고할 수 있도록 노력할 의무가 있다 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★부에서 '24년 재무감사 관련⁸⁾ 후속조치로 경마지원직 고용보험 관련 전수조사를 실시한 결과, 총 16명의 고용보험 미등록자(경마지원직)가 발생한 사실을 인지하고 이를 감사실로 사고보고⁹⁾하였다.

- 5) **고용보험법 제15조(피보험자격에 관한 신고 등)** ① 사업주는 그 사업에 고용된 근로자의 피보험자격의 취득 및 상실에 관한 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 신고하여야 한다.
- 6) **고용보험법 시행령 제7조(피보험자격의 취득 또는 상실 신고 등)** ① 사업주나 하수급인은 법 제15조에 따라 고용노동부장관에게 그 사업에 고용된 근로자의 피보험자격 취득 및 상실에 관한 사항을 신고하려는 경우에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음 달 15일까지(근로자가 그 기일 이전에 신고할 것을 요구하는 경우에는 지체 없이) 신고해야 한다. (후략)
- 7) **고용보험법 제118조(과태료)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업주, 보험사무대행기관, 노무제공플랫폼 사업자의 대표자 또는 대리인·사용인, 그 밖의 종업원에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.
 1. 제15조(제77조의5제1항 및 제77조의10제1항에서 준용하는 경우를 포함한다), 제77조의2제3항 및 제77조의7제1항을 위반하여 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 자
- 8) 고용보험 취득·상실 지연 신고로 인한 과태료 납부가 지속적으로 발생하고 있으므로 재발방지책을 마련할 것(통보)
- 9) 감사부-2207('24.8.17.;사고보고 접수)

【표3】 고용보험 미등록자(경마지원직) 내역(시작일 10) 순)

연번	사번	성명	입사일	시작일	업무담당자
1	< 생 략 >		'05.09.02.	'16.09.01.	A 과장 ¹¹⁾
2			'10.04.24.	'16.09.01.	
3			'12.06.02.	'16.09.01.	
4			'16.05.21.	'16.09.01.	
5			'09.03.27.	'16.09.01.	
6			'16.12.09.	'16.12.09.	
7			'17.03.17.	'18.01.01.	
8			'97.03.08.	'18.02.01.	
9			'15.01.06.	'18.05.02.	B 과장 ¹²⁾
10			'18.07.05.	'18.07.05.	
11			'18.11.23.	'18.11.23.	
12			'18.11.23.	'18.11.23.	
13			'18.11.23.	'18.11.23.	
14			'18.11.23.	'18.11.23.	
15			'18.11.23.	'18.11.23.	
16			'17.12.15.	'19.06.21.	

미등록자 발생 시점이 시작일을 기준으로 '16년~'19년에 걸쳐 있어 감사 조사 시점 기준으로 짧게는 5년, 길게는 8년의 시간이 경과되었고 고용보험 피보험 자격 취득·상실 신고 관련 우리 회 전사적 자원관리 시스템(이하 SAP라 한다)에서 신고 이력, 처리 결과 등이 제대로 관리되지 않아 정확한 미등록자 발생 원인을 파악하는 것이 쉽지 않으나, SAP 및 EDI에 일부 남아있는 기록과 미등록자 발생 당시 경마지원직 고용보험 관련 결재문서, 본 건 관련 질문서에 대한 ★부담번서 등에 기반하여 추정한 미등록자별 미등록 사유는 아래와 같다.

가. 연번 1~5번의 경우

'16. 9. 1.이 시작일인 5명(연번 1~5번)은 '16년 9월 ●●청 ○○지청(이하 ○○지청이라 한다)의 고용보험 가입대상 관련 법령해석 변경에 따라 종래 고용

10) 우리 회 고용보험 피보험자격이 발생한 날짜이자 사회보험 관련 업무담당자가 SAP에 고용보험 시작일로 입력한 날짜
11) '16년 2월부터 '18년 5월까지 사회보험 업무 담당
12) '18년 5월부터 '19년 6월까지 사회보험 업무 담당

보험에 가입하지 않았던 주 15시간 미만 근로자(주1일 또는 주2일자 경마지원직)를 일괄 가입시킬 당시 포함되었던 인원임이 확인된다.

< 【표4】 주 15시간 미만 근로자 고용보험 가입 진행경과 >

- (가입 제외) 고용보험법 시행령 제3조¹³⁾에 따라 1주 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대해서는 고용보험 가입 제외
- (법령해석 변경) '16. 2. 4. ○○지청은 생업목적과 관계없이 3개월 이상 근로자인 경우 모두 고용보험 가입대상으로 보아야 한다는 의견을 표명하면서 피보험자격 신고 요청¹⁵⁾
- (일괄 가입) ○○지청과 협의 끝에 이중근로자, 대학생을 제외한 모든 인원(총 2,841명)에 대하여 고용보험 가입('16. 9.29.)¹⁶⁾¹⁷⁾

또한, 해당 인원에 대해서는 우리 회 업무담당자가 EDI를 통해 근로자별로 정보를 입력하여 신고한 것이 아니라, 가입대상자 명단 및 가입 관련 세부 정보 등을 전자파일화하여 ○○지청에 직접 방문하여 제출하였으며 이후의 조치는 ○○지청에서 진행한 것으로 확인된다¹⁸⁾.

상기 사정에 비추어볼 때 연번 1~5번 경마지원직은 우리 회의 과실로 누락된 것이 아니라, ○○지청 측에서 일시에 대규모 인원(2,841명)을 등록하는 과정에서 대상자를 누락했을 가능성이 높은 것으로 추정된다¹⁹⁾.

13) '16년 당시 고용보험법 시행령 제3조

제3조(적용 제외 근로자) ① 법 제10조제2호에서 “소정근로시간이 대통령령으로 정하는 시간 미만인 자”란 1개월간 소정근로시간이 60시간 미만인 자(1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 자를 포함한다)를 말한다. 다만, 생업을 목적으로 근로를 제공하는 자 중 3개월 이상 계속하여 근로를 제공하는 자와 법 제2조제6호에 따른 일용근로자는 제외한다.

14) 법령상 생업을 목적으로 3개월 이상 계속하여 근로를 제공하는 자는 고용보험 가입이 가능하나, 우리 회 주 15시간 미만 근로자(주1일 또는 주2일 경마지원직)는 받는 임금이 90만원 내외로 1인 가구 최저생계비에도 미치지 못하는 등 생업 목적으로 보기 어려워 고용보험 미가입

15) ●●청 ○○지청 지역협력과-2096('16. 2. 4.:고용보험 피보험자격 신고[시간제경마직] 안내)

16) ★부-1579('16. 9.29 : 시간제 경마직 고용보험 가입 계획) 및 ★부-1581('16. 9.29. : 한국마사회 단시간 근로자 고용보험 피보험자격 신고 대상자 제출)

17) 결재문서에는 가입대상자 명단이 첨부되어 있으며, 해당 명단에 연번 1~5번 경마지원직이 포함되어 있음.

18) ●●청 ○○지청 지역협력과-18729('16.12. 2.:한국마사회 시간제경마직근로자 고용보험 피보험자격 취득 신고결과 통지)

19) 당시 ★부에서 ○○지청에 제출할 파일을 생성하는 과정에서 누락했을 가능성도 완전히 배제할 수는 없으나, 내부결재문서에 첨부된 가입자명단에 연번 1~5번 경마지원직이 포함되어 있음을 고려할 때 ★부에서 누락했을 가능성은 낮은 것으로 판단됨.

나. 연번 6~7번의 경우

연번 6~7번 경마지원직의 경우 주 15시간 미만 근로자에 대한 고용보험 일괄 가입이 이루어진 '16년 9월 이후에 입사²⁰⁾하였으므로 업무담당자가 EDI를 통해 개별적으로 고용보험 자격 취득 신고를 하였어야 한다.

'16년~'17년에 진행된 고용보험 피보험자격 취득 관련 신고내역이 EDI에 남아있지 않아²¹⁾ 해당 인원내 대한 신고 여부 및 처리 결과를 정확히 파악하기 어려우나, 연번 7번 경마지원직이 제출한 고용보험 자격이력내역서에 따르면 입사 당시 이중근로자가 아니었던 사실이 확인되고 이중근로 외에 우리 회에서 고용보험 피보험자격 신고를 하지 못할 다른 사유도 발견되지 않는 점에 비추어볼 때 업무담당자가 신고를 누락하였거나, 신고에 필요한 세부 정보²²⁾를 제대로 기입하지 않고 신고하여 고용보험에 가입되지 않은 것으로 추정된다.

다. 연번 8번의 경우

연번 8번 경마지원직의 경우 '97년 3월 입사자로 '16년 9월 주 15시간 미만 근로자에 대한 고용보험 일괄가입 당시 가입자 명단에 포함되었어야 하나 해당 명단에 누락되어 있으며, 해당 경마지원직이 제출한 고용보험 자격이력내역서에 따르면 입사 당시 이중근로자가 아니었던 사실 역시 확인된다.

또한 EDI에 남아있는 신고 이력²³⁾을 살펴보면 SAP에는 해당 경마지원직의 시작일이 '18. 2. 1.로 입력되어 있음에도 EDI에서 신고된 내역을 찾아볼 수 없

는 점에 비추어볼 때 업무담당자가 SAP에서만 고용보험 관련 업무를 진행하고 EDI에서는 하지 않은 것으로 확인된다²⁴⁾.

라. 연번 9번의 경우

연번 9번 경마지원직은 '15년에 입사한 1995년 생으로 '16년 9월 주 15시간 미만 근로자에 대한 고용보험 일괄가입 당시 대학 재학 중²⁵⁾이어서 일괄 가입 대상자에서 제외되었다.

이후 '18년 경마지원직 정규직화가 진행되고 해당 경마지원직이 주2일자로 전환('18.5.2.)됨에 따라 EDI를 통하여 국민연금 및 건강보험 관련 신고는 이루어졌으나 고용보험 관련 자격 취득 신고는 누락한 것으로 보인다.

< 【그림1】 연번 9번 관련 사회보험 신고내역(EDI) >

< 생 략 >

20) 연번 6번은 '16.12월에, 연번 7번은 '17. 3월에 입사

21) '18년 1월 이후 신고이력 및 처리결과에 대한 기록만 시스템에 남아 있음.

22) 월평균보수, 취득일(입사일), 1주 소정근로시간, 계약직 여부 등

23) '18. 1.19.부터 신고한 내역에 대해 확인 가능

24) '97년 입사자가 '16년 9월 고용보험 일괄 가입 당시 대상자에서 제외된 이유는 무엇인지, 왜 입사일로부터 장기간이 지난 '18년 2월로 시작일이 입력되었는지에 대해서는 당시 업무담당자도 기억하지 못한다고 진술함.

25) '14년 대학 입학

마. 연번 10번의 경우

연번 10번 경마지원직의 경우 EDI에 남아있는 신고 이력을 살펴본 결과, 피보험자격 취득 신고는 이루어졌으나 해당 주민등록번호와 근로자의 성명이 일치하지 않아²⁶⁾ 반려된 사실이 확인된다.

< 【그림2】 연번 10번 관련 반려내역(EDI) >

< 생 략 >

신고가 반려된 경우²⁷⁾ 업무담당자는 반려사유를 파악하여 오류를 수정한 후 재신고가 이루어졌어야 하나, SAP 또는 EDI에 남아있는 기록에 따르면 신고 반려에 따른 후속조치가 이루어진 정황은 확인되지 않는다.

바. 연번 11~13번 및 15번의 경우

연번 11~13번 및 15번 경마지원직의 경우 EDI에 남아있는 신고 이력을 살펴본 결과, 피보험자격 취득 신고는 진행되었으나 업무담당자가 소득월액(월 평균보수)을 입력하지 않고 신고하여 반려된 사실이 확인된다.

앞서 적시한 바와 같이 신고가 반려된 경우 업무담당자는 반려사유를 파악하여 오류를 수정한 후 재신고가 이루어졌어야 하나, 연번 11~13번 및 15번의 경우에도 SAP 또는 EDI에 남아있는 기록에 따르면 신고 반려에 따른 후속조치가 이루어진 정황은 확인되지 않는다.

26) 근로자가 주민번호를 잘못 제출하였거나, 개명 이력이 있는 것으로 추정됨.

27) EDI로 신고한 경우 신고가 반려되면 빠르면 1일, 늦으면 3~4일 후에 반려메시지가 표출됨.(업무담당자 진술)

사. 연번 14번의 경우

연번 14번 경마지원직은 '18년 11월 주2일 근무 경마지원직으로 입사하였으므로 이중근로인 경우를 제외하면 피보험자격 취득 신고가 이루어졌어야 하나, EDI에서는 신고 이력이 확인되지 않고 SAP에는 시작일만 입력되어 있을 뿐 그 외 다른 기록이 남아있지 않음에 비추어볼 때 업무담당자가 SAP에서만 고용보험 관련 업무를 진행하고 EDI에서는 신고를 하지 않은 것으로 확인된다.

아. 연번 16번의 경우

연번 16번 경마지원직은 '17. 12월에 입사하였으나 SAP에 남아있는 기록²⁸⁾에 따르면 입사 당시 이중근로자였다가 이중근로가 해소되면서 '19년 6월 경 별도로 고용보험 가입을 요청한 것으로 보인다.

당시 업무담당자(B과장)는 EDI에는 입력정보를 증빙하기 위한 서류를 첨부하는 기능이 없어 이중근로 해소에 인한 가입의 경우 팩스를 통해 증빙자료를 보내는 방식으로 업무를 처리하였고, 이 경우에는 이를 수령한 ◎◎지청에서 답신이 오는 경우도 있고 오지 않는 경우도 있었다고 진술하였다.

이러한 사정에 비추어볼 때 연번 16번 경마지원직의 경우 팩스를 통해 피보험자격 신고를 진행하는 과정에서 오류가 발생하였으나 이러한 오류 발생 사실이 우리 회에 제대로 전달되지 않았거나, 오류 관련 답신을 받고도 후속조치를 이행하지 않은 것으로 보인다.

28) 당시 업무담당자가 입력한 '이중근로상실'이라는 메모 확인됨(SAP)

자. 소결

고용보험 미등록자별 미등록사유에 대해 확인한 결과, '16년 2월부터 '18년 5월까지 사회보험 업무를 담당한 A과장은 총 4명(연번 6~9번)의 경마지원직에 대해 피보험자격 신고 자체를 하지 않았거나 신고에 필요한 각종 정보를 누락하여 신고하는 등의 업무처리 상 과실이 있었던 것으로 추정된다.

또한, '18년 5월부터 '19년 6월까지 해당 업무를 담당한 B과장은 총 7명(연번 10~16번)의 경마지원직에 대해 피보험자격 신고 자체를 하지 않았거나, 신고에 필요한 정보(월 평균보수)를 누락하여 신고하였거나, 신고 반려 메시지를 제대로 확인하지 못하여 후속조치가 미흡했던 과실이 있었던 것으로 보인다.

【표5】 고용보험 미등록자(경마지원직)별 미등록사유

연번	사번	성명	입사일	시작일	미등록사유	업무 담당자
1	< 생 략 >		'05.09.02.	'16.09.01.	'16년 9월 주 15시간 미만 근로자 관련 대규모 피보험자격 취득 신고 당시, ◎◎지청 업무처리 과정에서 누락 발생	A 과장 ²⁹⁾
2			'10.04.24.	'16.09.01.		
3			'12.06.02.	'16.09.01.		
4			'16.05.21.	'16.09.01.		
5			'09.03.27.	'16.09.01.		
6			'16.12.09.	'16.12.09.	업무담당자가 신고 자체를 하지 않았거나,	B 과장 ³⁰⁾
7			'17.03.17.	'18.01.01.	신고 관련 정보를 누락	
8			'97.03.08.	'18.02.01.	신고 안함	
9			'15.01.06.	'18.05.02.	신고 안함	
10			'18.07.05.	'18.07.05.	주민번호 불일치로 반려→후속조치 미이행	
11			'18.11.23.	'18.11.23.	EDI로 신고하였으나,	
12			'18.11.23.	'18.11.23.	월 평균보수 미입력으로 반려	
13			'18.11.23.	'18.11.23.	→후속조치 미이행	
14			'18.11.23.	'18.11.23.	신고 안함	
15			'18.11.23.	'18.11.23.	11~13년 동일 사유(월 평균보수 미입력)	
16			'17.12.15.	'19.06.21.	팩스를 통한 신고 진행 중 오류 발생	

* 업무담당자의 과실이 있었을 것으로 추정되는 인원에 대해 음영 표시

29) '16년 2월부터 '18년 5월까지 사회보험 업무 담당

30) '18년 5월부터 '19년 6월까지 사회보험 업무 담당

또한, 고용보험 미등록사유 조사 과정에서 근로자별 고용보험 자격 취득 및 상실에 대한 업무처리 이력이 제대로 관리되지 않아³¹⁾³²⁾ 고용보험 미등록자 발생 시 발생원인 및 책임소재를 파악하기 어렵다는 문제점이 확인된 바, 담당 부서에서는 고용보험 피보험자격 취득 및 상실 신고 관련 업무시스템을 개선할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

4. 관련자 주장 및 판단

A과장은 수천 명이 넘는 인원의 사회보험 관련 업무를 처리하였기 때문에 미등록자 명단에 있는 개개인과 관련한 업무처리내용은 기억나지 않으며, 고용보험 관련 업무가 국민연금 등 다른 사회보험에 비해 이중근로 등 처리하기 까다로운 예외적인 경우가 많았고 '18년 이후에는 경마지원직이 정규직으로 전환되면서 과도기적 상황이었던 점이 과실 판단에 있어야 참작되어야 한다고 주장하였다.

B과장 또한 위낙 경마지원직 입·퇴사자가 많아 개인별 미등록 사유에 대해서는 기억나지 않으며, 신고 관련 오류 발생 시 EDI에서 표출되는 반려 메시지를 확인하지 못한 이유에 대해서는 정확히 기억나진 않으나 다른 사회보험 관련 메시지를 확인하다가 고용보험 관련 메시지를 확인하지 못했을 가능성이 있음을 인정하였다.

이와 관련하여 B과장은 적극행정면책 신청서를 제출하였으며 A과장에 대해서

31) '18년 이후 EDI를 통하여 신고한 경우에는 신고 관련 이력이 관리되나 이중근로 등 특별한 사유가 있어 팩스로 업무를 처리하는 경우 신고내역 및 처리결과가 관리되지 않음.

32) 우리 회 내부시스템(SAP)과 신고 관련 외부 시스템(EDI)가 연동되지 않아 상호 불일치 발생

도 적극행정면책 적용가능성에 대한 검토필요성이 있다고 판단되어 「적극행정면책 운영지침」 제4조에 따른 면책요건³³⁾ 충족 여부를 직권으로 검토하였다.

고용보험은 근로자 실직 시 생활안정을 위하여 일정기간 동안 급여를 지급하는 실업급여사업, 구직자 직업능력향상 및 취업 알선을 통한 재취업 촉진, 실업예방을 위한 고용안정사업 등의 실시를 목적으로 하는 사회보험으로 해당 사업에서 문제되고 있는 고용보험 피보험자격 취득 신고업무는 신고 여부에 따라 해당 근로자의 고용보험 수혜 여부를 결정하게 되므로 고용보험 운영목적 달성을 위해 가장 기본이 되는 업무이자 공공의 이익을 위한 업무수행으로 판단된다.

한편, 미등록자가 주로 발생한 '16년~'18년은 사회보험 관련 경마지원직의 법적 지위에 주요한 변동이 발생한 시기로 '16년에는 고용노동청의 고용보험 가입대상 관련 법률 해석에 변화가 있었으며, '18년에는 우리 회 경마지원직(약 5,500여명)이 정규직화 되는 등 그간 주 15시간 미만 근로자 또는 계약직임을 이유로 사회보험 가입대상자가 아니었던 경마지원직이 대거 사회보험에 가입하게 된 사실이 확인된다.

< 【표6】 '18년 경마지원직 정규직화 진행경과 및 변경사항 >

- (진행경과) '17.7. 공공부문 정규직 전환 정부 가이드라인 발표 및 고용노동부 지정 공공부문 정규직 전환 전라기관으로 우리 회 선정→'17.9. 정규직 전환계획 확정→정규직 전환 완료('18.1.1.부)
- (변경사항) 주2일 근무 경마지원직의 근로시간이 주 14.33시간에서 15시간으로 변동됨에 따라 국민연금, 건강보험 가입의무 추가 발생

33) **적극행정면책 운영지침 제4조(면책의 요건)** ① 감사를 받는 사람이 적극행정면책의 대상이 되기 위하여는 다음 각 호에서 정한 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 감사를 받는 사람의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
2. 감사를 받는 사람이 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
3. 감사를 받는 사람에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 것

② 감사를 받는 사람이 다음 각 호에서 정한 바를 모두 충족한 경우에는 제1항제3호의 고의 또는 중과실이 없는 것으로 추정한다.

1. 감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
2. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

이와 관련하여 A 과장은 '16년 9월 주 15시간 미만 근로자의 고용보험 일괄 가입 당시 고용노동청과의 업무협약, 가입대상자 선정, 증빙서류 징구 등의 업무를 수행³⁴⁾하였으며, B과장은 '18.1.1. 부로 실시된 경마지원직 정규직 전환에 따른 후속조치로 단기간에 많은 근로자에 대한 사회보험 가입 업무를 진행³⁵⁾하면서 신규로 발생하는 입·퇴사자 관련 사회보험 업무도 동시에 수행하는 등 관련자들 모두 경마지원직 사회보험 자격의 안정적 관리를 위해 적극적으로 업무 수행에 임한 사실이 확인된다.

또한, 관련자들 공히 수천 명에 달하는 경마지원직을 포함한 우리 회 임직원 전체의 사회보험 관련 업무를 혼자 담당할 점, 앞서 적시한 바와 같이 고용보험 포함 사회보험 업무 전반에 영향을 미치는 이슈 발생으로 인하여 추가적인 업무량이 상당했을 것으로 보이는 점, 해당 업무와 관련자들 간 사적 이해관계가 있거나 업무처리과정에 중대한 절차상 하자가 존재한다는 사실이 확인되지 않는 점 등을 종합 고려할 때 관련자들에게 고의 또는 중과실을 인정하기 어렵다.

따라서 관련자(A과장, B과장)들은 고용보험 피보험자격 취득 신고 관련 업무 처리 중 과실로 인하여 신고 자체를 누락하거나 부실한 신고를 함으로써 고용보험 미등록 경마지원직이 발생하는 결과를 초래하였으므로 관련자 대상 '경고' 처분함이 마땅하나, 상기 사정을 종합적으로 검토한 결과 「적극행정면책 운영지침」 제4조제1항 각 호의 면책요건을 충족하는 것으로 인정되므로 관련자들에 대해서는 '불문'으로 하고, 사회보험 관련 업무 담당부서에 대해 재발방지를 위한 업무절차 개선방안을 수립·시행하도록 처분 요구하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

34) ★부-1579('16. 9.29.시간제경마직 고용보험 가입 계획) 참조

35) >담당-800('17.12. 8.시간제경마직(PA) 정규직 전환 후속조치 추진계획) 참조

5. 조치할 사항

★부는 고용보험 피보험자격 취득·상실 신고 업무와 관련하여 신고내역 및 처리결과를 관리할 수 있는 시스템을 구축하고, 신고 관련 내·외부 시스템 상호 간 교차검증방안을 마련하는 등 고용보험 미등록자 발생 방지를 위한 개선방안을 검토하시기 바랍니다. 【권고】

< 적극행정면책 검토서 1페이지>

< 생 략 >

< 적극행정면책 검토서 2페이지>

< 생 략 >